

מסורת הש"ס

(א) ז"ל דלמרינן, יעב"ך; (ב) נט"ו ה'; (ג) א, ונעיל ג; לקמן קטו; ר"ה כב; כבורות לו.; (ד) ונעיל כה; וט"ן.; (ה) גירסת רש"ל לא דייקא ומינסבא דלמרה דדממ, ו לקמן דף קכב, (ו) ונעיל פח; וט"ן; (ז) רש"ג, טו ז"ל מן המים, יעב"ך.

הגהות הב"ח

(א) גב' או דלמא, כ"ז גירסת אלפסי א"ר כיון דחזקה הוא דלמרה בדדמי לא אחאי; (ב) שם איתלול ביה ואחילד ביה מומא; (ג) שם ונספחא ודא ממי שאין להס וכו' אלל ח"ד הבא דלמרי; (ד) רש"י ד"ה שאני התם דאמר' כשנתמלא; (ה) תוב' ד"ה או דלמא וכו' פירוש א' הו' אפכא, כ"ז עיין פירוש של דבור זה בשו"ת מהרש"ל עשון; (ו) ד"ה אמר וכו' דנפיק זה טור אמרינן ר' חייא;

הגהות הגר"א

[א] גב' והכא לא דייקא כז"ל ויכ' כ"ה גירסת תוס' ד"ה טעמא ויכ' הכשכ"א וכו' גירסת רש"י והבעיא אף בקברתיו אמי כ"ף וכו' משום דלמא משקר דכ"ג לא קאמר דדממי להו הפוקסס לבד דעת הרמב"ם כז"ל; [ב] רש"י ד"ה והכא לא דייקא ותרתיובי אמרי דדממי, כ"ז וכו' דעת הרמב"ם אלל ללדיה ככל ענין הבעיא ועמ"ס בלח"פ אלל ללדיה י"ל משום דדממי (ועמ"ס רט"ו בלח"פ סי' י"ז ס"ק ק"ט)

תוס' חד מקבאי

איבעיא להו החזיקה היא מלחמה בעולם מהו מי אמרי' מה לה לשקר ומרי' לה לחזקה ת"ש עיישנו עלינו בית עיישנו עלינו מערה הוא מת ואני נצחתי אינה נאמנת שאני אמרי דאמרנין כי היכי דלדידך אתרחיש ניסא לדידיה נמי אתרחיש ניסא פי מפיקא קס"ד דה"ק הווא מת קודם שיצאתי מן המערה ואני נצחתי, וקאמר אינה נאמנת משום דאמרה בדרמי, ושני ליה דאם אמרה דאמי מת קודם שיצאתי מן המערה נאמנת אלא הכא במאי עסקינן באומרת אני ברחתי ונצחתי והוא נשאר שם וא"ש שלא מת. אמרי' לה כי היכי דלדידך אתרחיש ניסא שמצאת פתח לברוח לדידיה נמי מצא פתח לברוח, ואפשר לפרושי דאפילו אמרה אני שמרתי סמוך לפתח המערה ולא ברח אנו סהדי דמשקרא שהיי' עשנו המערה על שניהם ובראי כל מלתא דאפשר לשזורבי (נפשה עבדה) ונפשיה עבדן, ת"ש נפלו עלינו עובדי כוכבים נפלו עלינו ליסטים הוא מת ואני נצילתי והיה מתפחדת כמו הבעל והוה לו למי' ולא נטרא לבעל וחזרה ואמרה בדרמי ואפ"י מהימנא דאם אלא על פיה לא מהימנא דכיון דהאי גופא כההוא פחדא קיימא לא נטרי ליה לבעל וחזרה ואמרה בדרמי אלא הכא היינו טעמא דנאמנת מפני שהליסטים אינם הורגים את הנשים שכלי זיונן עליהן ומאחר שהשלוש עמה נטרה ליה לבעל וחזויה ולא אמרה בדרמי ובעיין לא אפשרט ועבדינן לחומרא ואם החזיקה היא מלחמה בעולם אינה נאמנת, והי"מ בשאין שלום עמה שהמלחמה היא בנשים ובאנשים אבל בליסטים שיש שלום עמה נאמנת דהא שנינן הכא כרב אידי דאמר כלי זיינה עליה, וכן אם אמרה מצאתיו הורג א' נאמנת דלא החזיקה בו מלחמה בעולם אינה נאמנת אלא שהחזיקה מלחמה על האנשים ונשים, אבל אם אמרה מצאתי פלוני בעלי הורג או שבאו ליסטים עלינו הוא מת ואני נצילתי והיינו דאמר מתוך הדברים נוכר ר"ג שנהרגו הורגים בתל ארזא והשיא ר"ג את נשותיהן ע"פ עד אחד, אלמא דבהכ"ז לאו מלחמה אקרי, וכן אני היתיי' ע"פ הורגיי' דפ' שני דכיון שלא היה לו פחד לאו מלחמה מקרי ודבר ברור הוא זה, והקשה רש"י ז"ל וליפשוט ליה ממתני' דקתני שלום בעולם נאמנת, ובודאי אם אמרה מת בעלה במטותו

דאי נעיא אמרה שלום בעולם, ומהימנא השמא נמי מהימנא או דלמא הכא ליכא למימר מה לה לשקר דלחיי גופא לא מכוונה לשקורי אלל כיון דלחמזק מלחמה אמרה דדמיי וסבורה היא שמת, ואי קשיא תיפשוט ליה ממתניתין דקתני שלום בעולם נאמנת דהא ודאי מת בעלי במלחמה קאמרה דאי על מטתו מאי אריא שלום בעולם אפי' מלחמה בעולם אמרן לעיל כי אמרה מת על מטתו מהימנא אלל ודאי מת במלחמה איטריך לאשמועי' היינו החזיקה היא מלחמה בעולם תריץ מתניתין דלמרה מת סתמא ואשמועינן מתניתין דהואיל ושלום בעולם אע"ג דלא אמרה על מטתו כהדיא מסתמא מת על מטתו קאמרה וזומן שיש מלחמה בעולם מסתמא מת במלחמה קאמרה עד דלמרה מת על מטתו וכו' קמציבעא ליה לרצא כגון דיש שלום בעולם ואמרה איהי מת במלחמה: **עיישנו עלינו ציט**, הליטתוהו כשאש ונתמלא עשן ואמי ברחמי והוא נשאר שם ומת: אינה נאמנת, והא הכא דהחזיקה היא מלחמה זו וקתני אינה נאמנת ולא אמרי' מה לה לשקר דאי נעיא אמרה מת סתמא: **שאני התם**, (ו) דהכי קאמרה דכשנתמלא עשן ברהה ולא המתינה עד שתראהו מת ואי משום עשן כי היכי דלדידך אימרחיש ניסא כו' אלל לגבי מלחמה איכא למימר לא אמרה אי לא חזיתיה דהא אי בעיא לשקורי לאו הוי מחזקה מלחמה בעולם: **נפלו עלינו עובדי כוכבים** כו', והא הכא היא החזיקה וקתני נאמנת אלמא אמרינן מה לה לשקר: **התם כדדנ אידי זר אצין**, כלומר הכא כיון דמלחמה קטנה היא דלחיי הוה כהדיה לא אמרה דדמיי אלל נטרה וחזיא ליה דמית דלשה לא מסתפיה מלסטים: **דדרי אידי**, במסכת ע"ז צפ' אין מעמידין (דף סה:);

היינו עיישנו, דלממן כי היכי דלדידך אימרחיש כו': **פססא דידא**, מאיש אחר א' [הבא להלעיל]; **ואסיליד מומא**, בצעלה: **עד אחד במלחמה**, מלחמה בעולם וצא עד אחד ואמר מת צנליך מי מהימן או לא: **והכא לא דייקא**, [ב] ומריייהו אמרי דדממי: **כן הדברים**, כאשר אמה אומר: **מיס כמלחמה**, דליכא למימר דדממי: **מיס שאין להס סוף**, מפרש צפ' בתרא לקמן קכא), כל שעומד ואין רואה מארצב רוחומיו: **אשמו אסורה**, ואע"פ שיש עדים כשרים שטעב שמא קף מתחת המים ויאל': וקאמרי

עם אבא יוסי בן סימאי בספינה ומבעה ומשיא רבי נשותיהן ע"פ נשים והא מים כמלחמה דמו וגשים "אפי' מאה כעד א' דמו וקתני השיא ותסברא א' מים שאין להם סוף ניגהו ומים שאין להם סוף אשתו אסורה אלא ה"ד דאמרי אסקינהו קמן וחזיניהו

וקדמוני עסיא כעדיסקיס אספמיא ומה שלא עיברו באלך ישראל י"ל דשום חונס היה וכן יש צירושלמי ירמיה עיבר בצחאל לארץ וכן יחזקאל וצברן

בן נריה ומיהו קשיא לר"י דצפ' זה צורר (סנהדרין דף טו, ושם) א' ר' חייא בן זרנוקי ור' שמעון בן יהונדא כו' ושם היה רבי יוחנן גדול מהם מדריש לקיש היה קורא אותם רועי צקר וי"ל דלעבר דקאמר התם לאו דוקא אלל חישוב צעלמא עשו אס השנה לריכה להתעצר דהא שנת שביעית היתה כדמומה התם דקאמר כהן ומריש וצפ' קמא דסנהדרין (דף יג, ושם) אמר דלין מעבדין שנה שביעית ושום חונס היה שלא חישבו באלך ישראל כדפרישי' לעיל: **והא מים בדמלחמה דמו**, השמא סלקא דעתך שראו הנשים שטעבו אלל לא ראו שהעלוס א' המים ולכן אמרו דדממי: **וחזיניהו**

אי אמר מה לי לשקר במקום חזקה או לא, א"נ כשהמלחמה בעולם כיון דחזקה דאמרה בדרמי לא אמר מה לי לשקר דא"כ אולא חזקה וה"ל כמה לי לשקר במקום עדים דהא איתא לחזקה כשהמלחמה בעולם ולא איפשיטא בטיא ולפיחומרא אולנין דלא אמרי' מה לי לשקר במקום חזקה, ובפ' השותפין נמי אמרינן איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרתעין בתוך זמנו מהו מי אמרי' מ"ל לשקר במקום חזקה דלא עביד איניש דפרע בנו זמניה או לא ולא איפשיט' ובקידושין פ' האומר מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן ומוקמי' לה בגמ' כגון דרמזתוך לן באחים ולא מוזתוך לן בבנים, אמר יש לי בנים נאמן דאמר' מ"ל לשקר דאי בעי פטר לה בגט אלמא אפילו במקום חזקה נמי אמרינן מ"ל לשקר לדיה בין לר"י בין לר' נתן, שאני התם דאין אדם חוטא ולא לו ולהכי מהמני ליה משום מ"ל לשקר, ולפום האי סברא עד שהחזיק הוא במלחמה מהמנין ליה משום מ"ל לשקר דאין אדם חוטא ולא לו, ומיהו לישנא דגמ' לא משמע דעד אחד נאמן במלחמה דמאי קא מביבעא לן לאו משום איהו דאמר בדרמי אלא משום דאיהי דייקא ומנסבא: אי בעיא להו עד אחד במלחמה [מהן] מ"ט דעד אחד משום דמילתא דעבידא לאגלויי הוא לא משקר והכא נמי לא משקר או דילמא טעמא דעד אחד משום דהוא גופא דייקא ומנסבא, והכא כיון דאמרה בדרמי לא אמרינן דייקא ומנסבא, והרב אלפס כרס כיון דומיין דסניא ליה לא דייקא ומנסבה ואידי ואידי חד טעמא הוא דכיון דומני' דסני ליה אמר בדרמי דהא באתתא דעלמא כששלוס

האשה שלום פרק חמשה עשר יבמות

דאי נעיא אמרה שלום בעולם, ומהימנא השמא נמי מהימנא או דלמא הכא ליכא למימר מה לה לשקר דלחיי גופא לא מכוונה לשקורי אלל כיון דלחמזק מלחמה אמרה דדמיי וסבורה היא שמת, ואי קשיא תיפשוט ליה ממתניתין דקתני שלום בעולם נאמנת דהא

דאי בעיא אמרה שלום בעולם א' או דלמא כיון דאיחזקה אמרה בדרמי ולא אתי מה לי לשקר ומרע חזקתיה ת"ש עיישינו עלינו בית עיישינו עלינו מערה הוא מת ואני נצלתי אינה נאמנת שאני התם^(א) דאמר לה כי היכי דלדידך איתרחיש ניסא לדידיה נמי איתרחיש ניסא ת"ש ינפלו עלינו עובדי כוכבים נפלו עלינו ליסטים הוא מת ונצלתי נאמנת התם כדרב אידי^(ב) דא"ר אידי אשה כלי זיינה עליה ההוא גברא דבשילחי הלוליה איתלי גורא בי גנני אמרה להו דביתהו חזו גבראי חזו גבראי אתו חזו גברא חרוכא דשדי ופסתא דידא דשדיא סבר רב חייא בר אבין למימר היינו עיישינו עלינו בית עיישינו עלינו מערה אמר רבא מי דמי התם לא קאמרה חזו גבראי חזו גבראי ועוד גברא חרוכא דשדי ופסתא דידא דשדיא ורב חייא בר אבין גברא חרוכא דשדיא אימא איניש אחרינא אתא לאצולי ואכילתיה גורא ופסתא דידא דשדיא גורא איתליא א' ואחיליד ביה מומא ומחמת כיסופא אזל וערק לעלמא איבעיא להו עד אחד במלחמה מהו טעמא דעד אחד מהימן משום דמילתא דעבידא לאיגלווי הוא לא משקר ה"נ לא משקר או דלמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופא דייקא ומינסבא א' [והכא כיון דוימנין דסניא ליה]^(א) לא דייקא ומינסבא אמר רמי בר חמא ת"ש א' אמר רבי עקיבא כשידרתי לנהרדעא לעבר השנה מצאתי נחמיה איש בית דלי ואמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד אלא רבי יהודה בן בבא וגמתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים המדינה הזו משובשת בגיטות כך מקובלני מר"ג הזקן י'שמישיאין האשה על פי עד אחד מאי מדינה משובשת בגיטות לאו אע"ג דמדינה זו משובשת כך מקובלני שמישיאין על פי עד אחד אלמא עד אחד מהימן אמר רבא אי הכי מאי שגא מדינה זו כל מקום שיש גיטות מיבעי ליה אלא אמר רבא ה"ק אתם יודעים שמדינה זו משובשת בגיטות ולא אפשר לי למשבק אינשי ביתי ומייתי קמי רבנן כך מקובלני מרבן גמליאל שמישיאין האשה ע"פ עד אחד ת"ש מעשה בשני תלמידי חכמים שהיו באין

עם אבא יוסי בן סימאי בספינה ומבעה והשיא רבי נשותיהן ע"פ נשים והא מים כמלחמה דמו וגשים "אפי' מאה כעד א' דמו וקתני השיא ותסברא א' מים שאין להם סוף ניגהו ומים שאין להם סוף אשתו אסורה אלא ה"ד דאמרי אסקינהו קמן וחזיניהו וקדמוני עסיא כעדיסקיס אספמיא ומה שלא עיברו באלך ישראל י"ל דשום חונס היה וכן יש צירושלמי ירמיה עיבר באלך לארץ וכן יחזקאל וצברן בן נריה ומיהו קשיא לר"י דצפ' זה צורר (סנהדרין דף טו, ושם) א' ר' חייא בן זרנוקי ור' שמעון בן יהונדא כו' ושם היה רבי יוחנן גדול מהם מדריש לקיש היה קורא אותם רועי צקר וי"ל דלעבר דקאמר התם לאו דוקא אלל חישוב צעלמא עשו אס השנה לריכה להתעצר דהא שנת שביעית היתה כדמומה התם דקאמר כהן ומריש וצפ' קמא דסנהדרין (דף יג, ושם) אמר דלין מעבדין שנה שביעית ושום חונס היה שלא חישבו באלך ישראל כדפרישי' לעיל: **והא מים בדמלחמה דמו**, השמא סלקא דעתך שראו הנשים שטעבו אלל לא ראו שהעלוס א' המים ולכן אמרו דדממי: **וחזיניהו**

וקדמוני עסיא כעדיסקיס אספמיא ומה שלא עיברו באלך ישראל י"ל דשום חונס היה וכן יש צירושלמי ירמיה עיבר באלך לארץ וכן יחזקאל וצברן בן נריה ומיהו קשיא לר"י דצפ' זה צורר (סנהדרין דף טו, ושם) א' ר' חייא בן זרנוקי ור' שמעון בן יהונדא כו' ושם היה רבי יוחנן גדול מהם מדריש לקיש היה קורא אותם רועי צקר וי"ל דלעבר דקאמר התם לאו דוקא אלל חישוב צעלמא עשו אס השנה לריכה להתעצר דהא שנת שביעית היתה כדמומה התם דקאמר כהן ומריש וצפ' קמא דסנהדרין (דף יג, ושם) אמר דלין מעבדין שנה שביעית ושום חונס היה שלא חישבו באלך ישראל כדפרישי' לעיל: **והא מים בדמלחמה דמו**, השמא סלקא דעתך שראו הנשים שטעבו אלל לא ראו שהעלוס א' המים ולכן אמרו דדממי: **וחזיניהו**

אי אמר מה לי לשקר במקום חזקה או לא, א"נ כשהמלחמה בעולם כיון דחזקה דאמרה בדרמי לא אמר מה לי לשקר דא"כ אולא חזקה וה"ל כמה לי לשקר במקום עדים דהא איתא לחזקה כשהמלחמה בעולם ולא איפשיטא בטיא ולפיחומרא אולנין דלא אמרי' מה לי לשקר במקום חזקה, ובפ' השותפין נמי אמרינן איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרתעין בתוך זמנו מהו מי אמרי' מ"ל לשקר במקום חזקה דלא עביד איניש דפרע בנו זמניה או לא ולא איפשיט' ובקידושין פ' האומר מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן ומוקמי' לה בגמ' כגון דרמזתוך לן באחים ולא מוזתוך לן בבנים, אמר יש לי בנים נאמן דאמר' מ"ל לשקר דאי בעי פטר לה בגט אלמא אפילו במקום חזקה נמי אמרינן מ"ל לשקר לדיה בין לר"י בין לר' נתן, שאני התם דאין אדם חוטא ולא לו ולהכי מהמני ליה משום מ"ל לשקר, ולפום האי סברא עד שהחזיק הוא במלחמה מהמנין ליה משום מ"ל לשקר דאין אדם חוטא ולא לו, ומיהו לישנא דגמ' לא משמע דעד אחד נאמן במלחמה דמאי קא מביבעא לן לאו משום איהו דאמר בדרמי אלא משום דאיהי דייקא ומנסבא: אי בעיא להו עד אחד במלחמה [מהן] מ"ט דעד אחד משום דמילתא דעבידא לאגלויי הוא לא משקר והכא נמי לא משקר או דילמא טעמא דעד אחד משום דהוא גופא דייקא ומנסבא, והכא כיון דאמרה בדרמי לא אמרינן דייקא ומנסבא, והרב אלפס כרס כיון דומיין דסניא ליה לא דייקא ומנסבה ואידי ואידי חד טעמא הוא דכיון דומני' דסני ליה אמר בדרמי דהא באתתא דעלמא כששלוס

קטו. קטו.

בפועליו הוא כדלמך התם ואמר דדמיי ומהאי טעמא מיצעי ליה הכא דלמא לא אחי מה לי לשקר ומרע לחזקה משום דלמרה דדמיי וי"ל דשאני התם דנאי דטרוד בפועליו הוא מכל מקום נחשב קלת שקרן כמה שטוען דרך ודאי שפרעו ולכן יש להאמינו במיגו דלא שכרתיך כיון שטוען שצבר לו שפרעו ואינו מולה בשכחה וגם יש לו מיגו: **דאי בעיא אמרה שלום בעולם**, וא"ת אמאי לא קאמר מינו שיכולה לומר מת על מטתו ונראה דהיכא שנהרג במלחמה אמרינן מתוך שיכולה לומר נהרג ולא במלחמה אלל נהרג אטו מת לא: **אין דלמא לא אתי מה אי לשקר ומרע חזוקה**, ארי' דלא דמי להא דמיציעא צפ"ק דבבא בתרא (דף ה: ושם) פרעתיך בתוך זמני אי מהימן במיגו דאי בעי למימר פרעתיך אחר זמני אי אחי מה לי לשקר ומרע לה לחזקה או לא דהתם מרע לה הכא לא מרע לה כיון דלמרה דדמיי ואי לא מרע התם לפי שאין הווה כלל שיהיה פורע בתוך זמנו אלל הכא מרע דיכול להיות אחת דמת במלחמה וכן הא דקאמר צפ' האומר בקידושין (דף סד, סז) אמר בשעת קידושין יש לי בנים ואין לי אחים ובשעת מיתה אמר אין לי בנים ויש לי אחים נאמן להמיר א' פירוש אי הוי איפכא ואין נאמן לאסור דצרי רצי ור' נתן אומר כו' ומפרש התם טעמא דרצי משום דלחי מה לי לשקר ומרע לה לחזקה מיגו דאי בעי פטר לה בגט אלל הכא דלמא דדמיי ולכן לא מרע ולרצי נתן דלמר התם לא מרע התם דבשעת מיתה יש לו להיות נאמן יותר: **טעמא דעד אחד נאמן משום דמילתא דעבידא לאיגלווי**

לא משקר הבא נמי לא משקר, ולא יאמר דדמיי כיון שדדנר יהיה גלוי או דלמא טעמא דלחמן משום דלייקא ומינסבא והכא לא דייקא כלומר לעולם לא יאמר עד אחד דדמיי כמו האשה עצמה ומכל מקום אין להאמינו דנאי דלא אמר דדמיי האשה לא דייקא כאלן וסומכת עליו יותר ממה כשאומר מת על מטתו כיון דיש רגלים לדבר אלל אין לפרש או דלמא טעמא דעד אחד משום דלייקא ואפי' אמר דדמיי נאמן דהא אפילו דדייקא האשה למה לו להיות נאמן כיון דלמר דדמיי: **אמר רבי עקיבא כשידרתי לנהרדעא לעבר שנה**, בסוף מסכת ברכות (דף סג, סד) אמרי' דרצי עקיבא לא הניח כמותו באלך ישראל ולכן היה יכול לעבר שנים בחוזה לאלך וכן תריך לומר צפ' שני דמגילה (דף יז: וי) גבי ר"מ שהלך לעבר שנה צעקי' שלא הניח כמותו באלך דעקי' חוזה לארץ היא כדלמרינן בחזקת הבתים (צ"ג צ"ד נו, נז) קיני קיני

אי אמר מה לי לשקר במקום חזקה או לא, א"נ כשהמלחמה בעולם כיון דחזקה דאמרה בדרמי לא אמר מה לי לשקר דא"כ אולא חזקה וה"ל כמה לי לשקר במקום עדים דהא איתא לחזקה כשהמלחמה בעולם ולא איפשיטא בטיא ולפיחומרא אולנין דלא אמרי' מה לי לשקר במקום חזקה, ובפ' השותפין נמי אמרינן איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרתעין בתוך זמנו מהו מי אמרי' מ"ל לשקר במקום חזקה דלא עביד איניש דפרע בנו זמניה או לא ולא איפשיט' ובקידושין פ' האומר מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן ומוקמי' לה בגמ' כגון דרמזתוך לן באחים ולא מוזתוך לן בבנים, אמר יש לי בנים נאמן דאמר' מ"ל לשקר דאי בעי פטר לה בגט אלמא אפילו במקום חזקה נמי אמרינן מ"ל לשקר לדיה בין לר"י בין לר' נתן, שאני התם דאין אדם חוטא ולא לו ולהכי מהמני ליה משום מ"ל לשקר, ולפום האי סברא עד שהחזיק הוא במלחמה מהמנין ליה משום מ"ל לשקר דאין אדם חוטא ולא לו, ומיהו לישנא דגמ' לא משמע דעד אחד נאמן במלחמה דמאי קא מביבעא לן לאו משום איהו דאמר בדרמי אלא משום דאיהי דייקא ומנסבא: אי בעיא להו עד אחד במלחמה [מהן] מ"ט דעד אחד משום דמילתא דעבידא לאגלויי הוא לא משקר והכא נמי לא משקר או דילמא טעמא דעד אחד משום דהוא גופא דייקא ומנסבא, והרב אלפס כרס כיון דומיין דסניא ליה לא דייקא ומנסבה ואידי ואידי חד טעמא הוא דכיון דומני' דסני ליה אמר בדרמי דהא באתתא דעלמא כששלוס

עין משפט ונר מצוה

ז א מיי פ"ג מהלכות גירושין הלכה ה סמג עשין כ טוש"ע אה"ע סי' פ טע"ף נג:

ח ב מיי שם הלכה ו טוש"ע שם סעי' נד:
ט ג מיי שם הלכה יט טוש"ע שם סעי' לג:
י ד מיי שם ופי"ב שם הל' טו סמג שם טור טו"ע שם סעי' ג:

מוסף רש"י

דהיא גופא דייקא ומינסבא, דייקא עד שידעת שמת ודאי ואחר כך נשאל (ועליו כה), ונמתי לו, אמרתי לו, כן הדברים, כאשר אמנת שקולן חלקוקן עליו (לקטו משובששת בגיטות, שאני יכול ללך אללס ולהסיד זה ששמעתי (סס))

תוספות ישנים

אשה כל זיינה עליה, ויש לנו למרע ששמתינה עד גמר, וא"ת היכי משכחת מת בעלי במלחמה דברייס' כאשר אמנת שקולן חלקוקן עליו (לקטו משובששת בגיטות, שאני יכול ללך אללס ולהסיד זה ששמעתי (סס))

תוס' חד מקבאי (והצ"ח)

אפי' במלחמה נאמנת אלא פשיטא דאמרה מת בעלה במלחמה וקתני נאמנת, ותרין רש"י ז"ל דמתני' כגון שאמרה מת סתם כששלוס בעולם אמרי' מת על מטתו דוקא קאמרה וכשהמלחמה בעולם אמרי' מת במלחמה קאמרה ולפי הפי' הוה שפרשתי לא קשיא מרדי דאפשר לאוקומי' מתני' כגון דאמר מצאתיו הורג או ליסטים באו עליו והרגוהו כשהמלחמה בעולם אינה נאמנת וכששלוס בעולם נאמנת, ואי קשיא לך מאי קא מביעיא ליפשוט ממתני' דקתני מלחמה בעולם אינה נאמנת ולא אמר מה לי לשקר אי בעיא אמרה מת על מטתו אלמא לא אמרי' מה לי לשקר במקום חזקה תריך הר"מ ב"ר יוסף דכשהמלחמה בעולם מרתתה לומר מת על מטתו, וזה התורין אינו מספיק למת במלחמה וקברתי דהתם לא מרתתה דהא מת במלחמה וקברתי קאמרה ואמאי לא מהימנא לה משום דאי בעיא אמרה מת במלחמה אלא הכי מסתברא דכיון דמלחמה בעולם חזקה דאמרה בדרמי ולא משקרה לפי דעתה לא אמרינן מגו דאי בעיא משקרה לפי דעתה לומר דהא משקרה לפי דעתה (אי) [אנן] לא מחזקי' לה כשהחזיקה היא מלחמה בעולם כיון דאי בעיא אמרה סתמה ולא משקרה מהמנינן לה להכי בעיא

^[א] נראה דל"ל נאמנת דהחזיקה מלחמה בעולם דלחיה נאמנת אילו אלל דהחזיקה מלחמה וכו'.